

1501091-68.2019.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... nisto; está preso cumprindo pena de 2019 por tráfico".

Ao ser interrogado em juízo o acusado Luis Roberto "nega os dois crimes; foi pressionado e agredido para confessar no dia que lhe levaram preso; nem o Luciano tem nada a ver; jamais furtou este tipo de coisa; não conhece o Serival e é mentira o que ele disse; está preso por causa de um furto; já foi condenado por outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro - SP - cep 14706-136

1501091-68.2019.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501091-68.2019.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO NASCIMENTO e outro

CONCLUSÃO:

Nesta data faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. João Carlos Saud Abdala Filho, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca. Bebedouro/SP, 31 de agosto de 2022. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M. 366.165.

Juiz de Direito: Dr. JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO.

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUCIANO NASCIMENTO e LUIS ROBERTO CANDIDO DA SILVA, já qualificados nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 06/11/2018, por volta das 00h30, no local indicado na inicial acusatória, os acusados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraíram, para si, 97 (noventa e sete) metros de cabo CA 40X50, pertencentes à empresa Vivo Telecomunicações.

Narra também que, no dia 10/12/2018, em horário não precisado, no local indicado na inicial acusatória, os acusados subtraíram, para si, 57 (cinquenta e sete) metros de cabo CA 40+200 e 57 (cinquenta e sete) metros de fio CA 50+50 pertencentes à empresa Telecomunicações São Paulo.

A denúncia foi recebida em 17/02/2021 (fls. 289/290).

Os acusados foram citados (fls. 341 e 393) e apresentaram resposta à acusação às fls. 398/405.

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18/08/2022 (fls. 412/415).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 18/08/2022, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu à oitiva do representante das vítimas, à inquirição das testemunhas de acusação, o Ministério Público requereu prova empresada, que foi deferida, foram interrogados os acusados, foi encerrada a instrução e concedido prazo para apresentação de memoriais (fls. 592/593).

Em memoriais, o Ministério Público requereu, preliminarmente, a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, e no mérito requereu a condenação dos acusados, como incursos no art. 155, §4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP (fls. 605/612). A Defesa, por sua vez, requereu o afastamento da emendatio libelli e no mérito a absolvição dos acusados, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (fls. 616/622).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, conforme ponderado pelo Ministério Público, é caso de reparo no que tange à imputação deduzida em face dos acusados, por meio do instituto da emendatio libelli, na forma do art. 383 do CPP, já que consta da inicial acusatória a correta descrição dos fatos referente ao crime de furto qualificado, porém, há equívoco na tipificação.

Portanto, a correta capitulação do crime em apreço é artigo 155, §4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A acusação é improcedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 4/5, 6/7 e 13/16, auto de avaliação indireta de fl. 26, laudo pericial de fls. 142/145, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial.

Quanto à autoria, necessária análise mais detida.

O representante das vítimas, Dimas, em juízo, contou que “não se recorda exatamente dos detalhes, porque tem vários casos destes na região; normalmente é acionado diante de problemas e depois registra o BO; normalmente este valor é próximo de 5 mil reais”.

O investigador Fabio, em juízo, relatou que “houve uma série de furtos de cabo de telefonia e internet e causava problemas na cidade; tiveram informações de que um dos autores seria o tal de Luis Roberto - Caverinha; tentaram várias vezes leva-lo para DP para prestar esclarecimentos; no dia 12/12 foi autuado o Luciano Nascimento em flagrante por furto; posteriormente levaram o Caverinha na delegacia e ele confessou que um dos furtos foi praticado por ambos; no outro furto ele confessou que só ajudou a “queimar”; foram na casa do Luciano, encontraram no quarto uma grande quantidade de fios; não se recorda se Luciano confirmou participação do outro réu; na casa tinha um outro rapaz, que não tinha participação; os fios encontrados na casa do Luciano ainda não estavam queimadas; o Luciano apontou o local de onde tirou”.

O policial civil Adriano, em juízo, relatou que “foram na casa do Luciano, fazer uma diligência; na casa dele encontraram fios e ferramentas; o Luciano confessou e mostrou o local onde tirou os fios; na casa, tinha um outro rapaz que tinha ido lá consumir drogas; as informações era que o Luciano e o Caverinha estavam praticando estes crimes, por serem furtadores conhecidos, por isto foram até a casa; Luciano apontou o local de onde tirou os cabos que ali estavam; não se recorda dele ter falado sobre a participação do Luis; lembra do Serival comentar que sabia que o Luciano pratica este tipo de furto”.

Ao ser interrogado em juízo o acusado Luciano “nega os dois crimes; já foi preso em outro fato, mas neste não; usava droga com o Serival, ele estava na casa quando foi preso, mas ele não tem nada a ver; esta casa é casa de uso de drogas; o Caverinha e outras pessoas ficavam lá; não sabe se o Caverinha teve participação nisto; está

preso cumprindo pena de 2019 por tráfico”.

Ao ser interrogado em juízo o acusado Luis Roberto “nega os dois crimes; foi pressionado e agredido para confessar no dia que lhe levaram preso; nem o Luciano tem nada a ver; jamais furtou este tipo de coisa; não conhece o Serival e é mentira o que ele disse; está preso por causa de um furto; já foi condenado por outros furtos”.

Eis o extrato da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, NÃO restou comprovado com certeza a prática dos furtos em questão pelos acusados.

O representante das empresas vítimas confirmou as subtrações, mas não se recordou de detalhes, ressaltando a existência de vários casos deste tipo na região.

No mesmo sentido, o investigador e policial civil ouvidos relataram a ocorrência de outros furtos de cabos com mesmo modus operandi e que receberam informações de que os acusados seriam os autores dos furtos em apreço, destacando que o réu Luciano foi preso em flagrante pelo mesmo tipo de furto em outro dia.

Por sua vez, o acusado Luis Roberto confessou a prática delitiva em uma das vezes que foi ouvido na delegacia (fls. 8/9), mas ao ser interrogado novamente negou (fls. 201 e 2015). Já em juízo, ambos os acusados negaram a prática delitiva.

É certo que há indicativos de que os acusados praticavam este tipo de furto de fios, mas não há prova judicial concreta de que foram eles que realmente praticaram os dois furtos em discussão.

A confissão na esfera policial do réu Luis não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova, sendo que posteriormente ele mesmo negou, ainda na fase policial, confirmando a negativa em juízo.

Além disso, o depoimento da testemunha Serival (prova emprestada - fl. 596) também não comprova a prática dos furtos pelos acusados nos dias aqui discriminados.

Sendo assim, em que pese a existência de indícios de autoria contra os acusados, entendendo que tais são insuficientes para a prolação de uma sentença condenatória que exige certeza e firmeza nas provas.

Inexistindo, portanto, provas suficientes para condenação, de rigor a absolvição dos acusados, ressaltando-se que a dúvida deve levar ao julgamento de absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Neste sentido:

“Apelação Criminal. Furto. Recurso ministerial. Absolvição por falta de provas.

Autoria não demonstrada. Acervo probatório frágil. Princípio "in dubio pro reo".

Manutenção da solução absolutória. Desprovimento do apelo” (TJSP; Apelação Criminal 0105440-73.2016.8.26.0050; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do roubo pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Criminal 1519816-11.2017.8.26.0223; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; 14/08/2020).

Ante a todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de ABSOLVER os acusados LUCIANO NASCIMENTO e LUIS ROBERTO CANDIDO DA SILVA, do crime descrito pelo artigo 155, §4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade por este processo.

Sem custas.

Fixo os honorários do Defensor dativo (fl. 395) no máximo do respectivo item da

tabela do convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P. I. C.

Bebedouro/SP, 31 de agosto de 2022.

JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA